

सङ्घीय_आकस्मिक_कोष_ऐन_२०७४

English title: Federal Contingency Fund Act, 2017

सङ्घीय आकस्मिक कोष ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण तथा प्रकाशित मिति । २०७४ । ४ । २९ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. ९ । आकस्मिक कोष सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: आकस्मिक कोषको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका—संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "सङ्घीय आकस्मिक कोष ऐन, २०७४" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "आकस्मिक कार्य" भन्नाले भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारी जस्ता प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् लगायतका आकस्मिक वा अप्रत्याशित कारणबाट सर्जना भएको विशेष परिस्थितिमा तत्काल गरिने आकस्मिक कार्य सम्झनु पर्छ । (ख) "तोकिएको वा तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. सङ्घीय आकस्मिक कोषको स्थापना: सङ्घीय आकस्मिक कोषको नामले एउटा कोष स्थापना गरिएको छ । ४. सङ्घीय आकस्मिक कोषमा जम्मा गरिएको रकम: सङ्घीय सञ्चालन कोषबाट एक करोड रुपैयाँ झन्डै तयस्तो रकम सङ्घीय आकस्मिक कोषमा जम्मा गरिएको छ । ५. सङ्घीय आकस्मिक कोषको रकम वृद्धि गर्न सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सङ्घीय आकस्मिक कोषमा रहने रकममा आवश्यकता अनुसार वृद्धि गर्न सक्नेछ । ६. सङ्घीय आकस्मिक कोषको सञ्चालन: सङ्घीय आकस्मिक कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । ७. सङ्घीय आकस्मिक कोषको रकम खर्च गर्न सक्ने: नेपाल सरकारले सङ्घीय आकस्मिक कोषमा रहेको रकमबाट आकस्मिक कार्यका लागि खर्च गर्न सक्नेछ । ८. खर्चको रकम सोधभर्ना गर्नु पर्ने: नेपाल सरकारले दफा ७ बमोजिम सङ्घीय आकस्मिक कोषबाट खर्च गरेको रकम वनियोजन ऐन बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि वनियोजित रकमबाट सोधभर्ना गर्नु पर्नेछ । ९. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । १०. खारेजी र बचाउ: (१) आकस्मिक कोष ऐन, २०१६ खारेज गरिएको छ । (२) आकस्मिक कोष ऐन, २०१६ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । (३) आकस्मिक कोष, २०१६ बमोजिम स्थापना भएको आकस्मिक कोषमा रहेको रकम यो ऐन प्रारम्भ भए पछि स्वतः सङ्घीय आकस्मिक कोषमा सरेनेछ ।